

DIE OBERSBÜRGERMEISTERIN

V / 61-32 Walke 4347
IV/ 50-3 Bestgen 3086

Drucksache Nr.

4246

Datum

01.08.02

MITTEILUNGSVORLAGE öffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Bezirksvertretung Meiderich/Beeck	19.09.2002
Gesundheits- und Sozialausschuss	24.09.2002
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung	24.09.2002

Betreff

Dauerhafte Wohnversorgung von Sintifamilien;
hier: Bebauung Obermeidericher Straße in Duisburg-Obermeiderich

Inhalt der Mitteilung

Im Zuge der Auflösung aller städtischen Obdachlosenunterkünfte wird eine dauerhafte Wohnversorgung der insgesamt 12 Sintifamilien mit 55 Personen im Stadtgebiet zwangsläufig notwendig.

Diese Familien wohnen zurzeit in Wohncontainern auf 3 verschiedenen Standflächen (Am Sandberg, Essenberger Straße und Obermeidericher Straße).

Die Wohncontainer befinden sich überwiegend in einem desolaten Zustand und müssten in den nächsten 2 Jahren mit einem Kostenaufwand von ca. 600.000 EUR ersetzt werden. Seit 1996 sind hier schon Instandsetzungskosten von 131.000 DM angefallen.

Geeignete Investoren sollen angesprochen werden, um für diese Personengruppe im Sinne einer dauerhaften Wohnversorgung Steinhäuser zu bauen und an die Familien zu vermieten.

Trotz größter Bemühungen konnten aber bisher keine geeigneten Grundstücke für eine Bebauung bereitgestellt werden.

Gremium

Sitzung am

TOP

Dressler

Die Besonderheit dieser Personengruppe macht eine Versorgung in gewachsenen Wohngebieten unmöglich. Ebenso ist eine direkte Nachbarschaft zu vorhandenen Wohnbereichen sehr problematisch.

Daher wurde angedacht, die Container auf den jetzigen Standorten durch Steinhäuser zu ersetzen. Dies könnte der Stadt langfristig erhebliche Ausgaben ersparen (Anschaffung und Instandhaltung) und entspräche der Umsetzung des Wohnungsnotfallplanes (Stadt ohne Obdach).

Als Einstieg in diese Maßnahme soll der Standort an der Obermeidericher Straße dienen.

Auf dem Grundstück wurden bereits im Jahre 1973 Wohncontainer genehmigt.

Anstelle der sanierungsbedürftigen Wohncontainer sollen dort bis zu 4 Wohnhäuser gebaut werden, um eine Verbesserung der Situation der bereits in diesem Bereich lebenden Sintifamilien zu erreichen. Das Grundstück befindet sich im Außenbereich. Da das Vorhaben nicht privilegiert oder begünstigt ist (§ 35 Abs. 1 oder Abs. 4 BauGB), ist das Vorhaben als sonstiges Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB zu beurteilen.

Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt die Fläche als Fläche für die Forstwirtschaft/Wald zugleich Landschaftsschutzgebiet und Verbandsgrünfläche dar. Der Landschaftsplan setzt dort besondere Festsetzungen für die forstliche Nutzung fest. Das Ersetzen der Wohncontainer, die schon aufgrund der Bauart einen vorübergehenden Charakter haben, durch massive Wohngebäude stellt die Entstehung, mindestens aber die Verfestigung einer Splittersiedlung dar. Damit sind mindestens drei wichtige Belange beeinträchtigt.

Nach Rücksprache mit der Bezirksregierung kann an diesem Standort die landesplanerische Anpassung für eine erforderliche FNP-Änderung nicht erreicht werden, so dass infolge dessen die Aufstellung eines Bebauungsplanes auch nicht in Frage käme.

Im Rahmen dieses Gespräches wurde auch geprüft, ob man einen Tatbestand der begünstigten Vorhaben nach § 35 Abs. 4 (hier Nr. 2) BauGB unter sehr positiver Auslegung erreichen könnte, da dann die vg. drei Belange dem Vorhaben nicht entgegengehalten werden können. Auch nach großzügiger Auslegung des Begriffes "Ersatzbaus" und "bisheriger Eigentümer" wäre dieses nur möglich, wenn die zukünftigen Nutzer der Gebäude jetzt Eigentümer würden. Dieses scheidet aber nach Auffassung von Amt 50 aus.

Unabhängig von dieser Beurteilung sollte jedoch eine Prüfung des geplanten Vorhabens etwas pragmatischer und nicht nur an den reinen Fakten des § 35 BauGB erfolgen, zumal auch die Bezirksregierung Duldung der Maßnahme signalisiert hat, wenn triftige Gründe für den Verbleib der Sinti an dieser Stelle aufgeführt werden können.

Seitens der Stadtplanung werden hierzu folgende Gründe angegeben:

Die geplante Wohnanlage ist in ähnlicher Form bereits zum jetzigen Zeitpunkt vorhanden (die Container bestehen seit 1973 und sind an die öffentliche Ver- und Entsorgung angeschlossen).

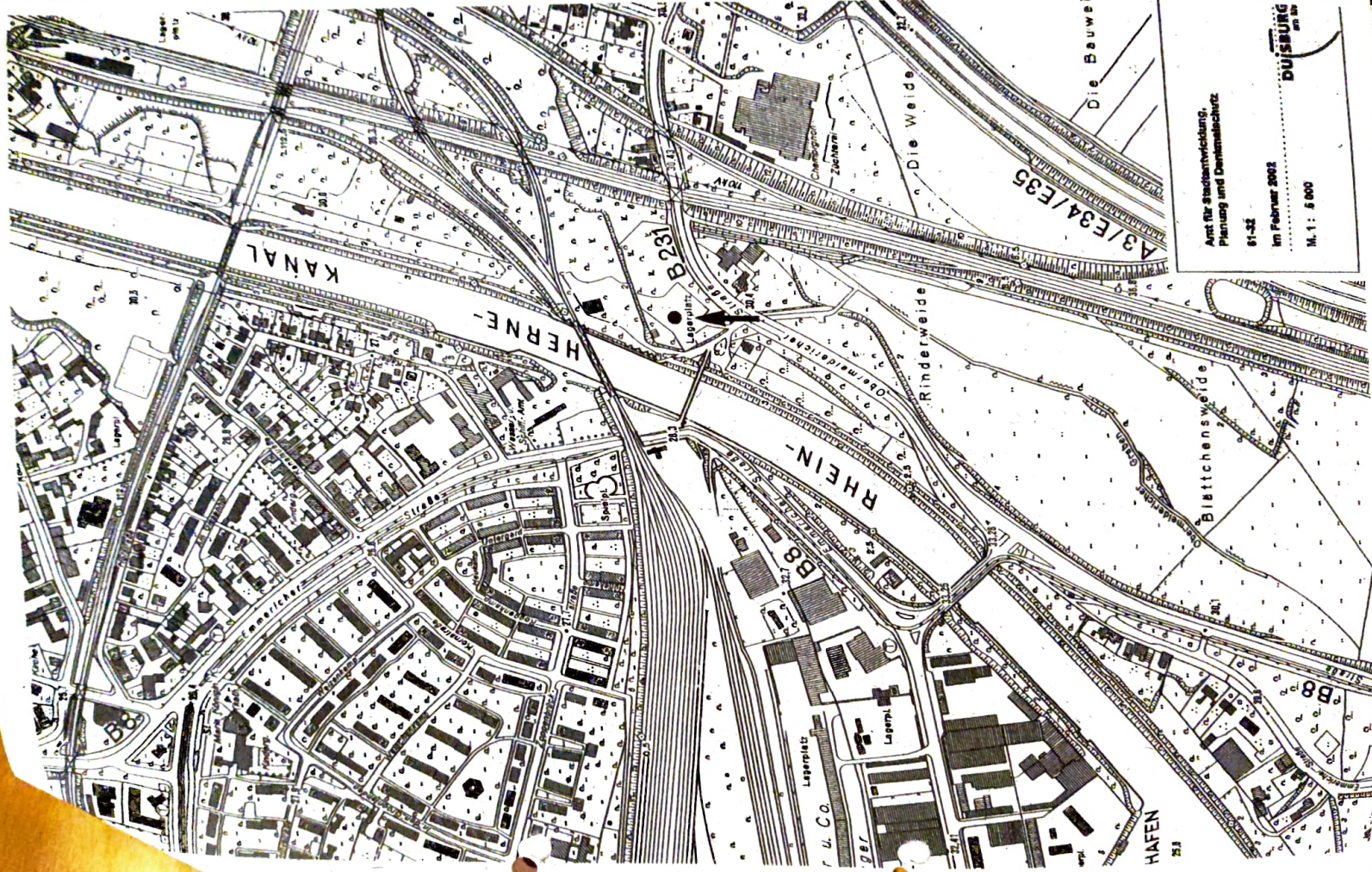
Es sollen keine weiteren zusätzlichen Mitglieder anderer Sintifamilien hier angesiedelt werden. Die Anzahl der Gebäude wird daher nicht erhöht. Eine Konzentration in Duisburg lebender Sintifamilien an diesem Standort ist nicht gegeben. Es ist davon auszugehen, dass die Container zulässigerweise dort untergebracht wurden. Die Gefahr des Entstehens einer Splittersiedlung wird hier nicht gesehen.

Bei der beantragten in sich geschlossen wirkenden Wohnanlage handelt es sich um einen besonderen Einzelfall. Aufgrund der laufenden Nutzungsdauer ist davon auszugehen, dass hier starke Bindungen unter den Bewohnern und eine damit verbundene Akzeptanz entstanden sind, die man erhalten sollte. Konflikte mit der angrenzenden Bevölkerung sind nicht bekannt.

Zudem ist vorgesehen, dass eine Arbeitsgruppe unter Federführung der Fachstelle für Wohnungsnotfälle die Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Bauvorhabens schaffen soll. Insbesondere soll schon vorab das Einvernehmen mit der Bezirksregierung hergestellt werden.

Gemäß § 35 (4) BauGB steht einer Genehmigung nur die Aussage entgegen, dass die Bewohner nicht gleichzeitig Eigentümer werden. Dies ist städtebaulich ohne jede Relevanz. Vielmehr sollte hier der Runderlass des Ministeriums für Bauen und Wohnen NRW betreffend der Bereitstellung von Grundstücken für Übergangsheime Berücksichtigung finden, in dem aufgeführt wird:

"Eine Nutzung, die im Widerspruch zum Flächennutzungsplan steht, ist dann hinnehmbar, wenn ein Grundstück bereits entgegen der vorgesehenen Nutzung verwendet wird. Beispiel: Wenn eine ausgewiesene Fläche für die Landwirtschaft bereits zweckentfremdet war, wäre auch eine Wohnnutzung zulässig."



**Arzt für Stadtentwicklung,
Raum- und Denkmalschutz**

61-32

im Februar 2002

M. 1 : 5 000

DUISBURG